مسألة

جائفة الطبيب هل يضمنها الجاني؟

كتبها العبد الفقير إلى عفو ربه

حسن معلم داود حاج محمد



الإصدار الثاني
رمضان ١٤٤٤

دار الحديث والسنة
مقديشو - الصومال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

وبعد، فقد ورد السؤال عن شخص جنى على آخر بجائفة، فاضطر المجني عليه للعلاج إلى شقِّ موضع آخر من الجوف أو توسعة الموضع الأول، فشق جوف نفسه أو شقَّه طبيب مأذون له، هل يضمن الجاني الأول أرش الجائفة الثانية أو لا؟

وهذه المسألة يتكرر السؤال عنها لكثرة وقوعها، ولها صور:

الصورة الأولى:

أن تقع الجائفة الثانية من الجاني الأول، وهذه لها فرعان:

الأول: أن يُجِيف موضعًا آخر، فهذه جائفة ثانية لها أرش ثانٍ؛ لأن أرش الجائفة يتعدد بتعدد المحلِّ، ولو عاد مرةً ثالثة فوحَّد الجائفتين بأن يرفع الحاجز بينهما عاد الواجب أرشًا واحدًا لاتحاد المحلِّ.

الثاني: أن يوسِّع موضع الجائفة الأولى، أو يزيد في غورها، فلا يزيد الأرش الواجب، بل هو كما لو أجاف ابتداءً كذلك.

الصورة الثانية:

أن تقع الجائفة الثانية من المجني عليه، بأن يوسِّع الأولى أو يجيف موضعًا آخر، ففعله هدر لا يجب به شيء، لكن إن كان فعله مسبَّبًا عن فعل الجاني بأن أَحْوج إليه فهل يجب به أرش على الجاني أو لا؟ وهذا محل السؤال.

والجواب أنه لا يجب بذلك على الجاني شيء زائد على أرش الجائفة التي باشرها؛ لأن ذلك جائفة أخرى، باشرها شخص آخر، فيُنسب حكمها إلى فاعلها.

ولهذا قال الأصحاب فيمن «أجاف جائفةً فجاء آخرُ ووسَّعها في الظاهر والباطن: وجب على الثاني ثلث الدية؛ لأن هذا القدر لو انفرد لكان جائفة، فوجب فيه أرش

الجائفة»، والعبارة لصاحب المهذَّب[1].

وذكروا أن الجائفة تتعدد بتعدد الفاعل، كأن يوسِّع جائفة غيره، وفصَّل الأصحاب فروع ذلك، وكلُّها تعود إلى أن الفاعل الثاني يُنسب إليه فعلُ نفسه سواء أكان مضمونًا أم مهدرًا[2].

وهذا أصل معروف، وقد تقرَّر في باب الجنايات قاعدة، هي «**أن فعل الإنسان لا يُبنى على فعلِ غيره**»[3].

ومن المعلوم أيضًا أن فعل الجناية إما أن يكون مباشرة أو سببًا أو شرطًا، والفعل الثاني لم يباشره الجاني، بل غاية ما يتصور أنه تسبب فيه، وقاعدة الباب **أن المباشرة مقدمة على السبب**.

وورد على هذا التقرير اعتراضات يأتي ذكرها والجواب عنها.

الصورة الثالثة:

أن تقع الجائفة الثانية من نحو طبيب مأذون له من جهة المجني عليه، فالأصل أن فعل المعالج العارف المأذون له غير مضمون، لكن إن كان سبَّبه فعلُ الجاني فهل يضمنه الجاني أو لا؟ ينبني على المسألة السابقة.

اعتراض أول:

إن قيل: قد نقل الشيخان عن كتاب الرقم للعبادي وغيرِه أن الهاشمة إذا أَحوجت إلى بَطٍّ وشقٍّ لإخراج العظم أو تقويمه، فالذي أتى به يكون هاشمة مع إيضاح، فتجب

---

(١) المهذب للشيخ أبي إسحاق الشيرازي (٣/ ٢١٨).

(٢) ينظر مثلًا: البيان (١١/ ٥١٢)، والروضة (٩/ ٢٦٩).

(٣) كما في البيان (١١/ ٥٠٧)، وأسنى المطالب (٤/ ٥١)، والتحفة (٨/ ٤٦٢، ٤٨٣)، والنهاية (٧/ ٣٢٤، ٣٤٣).

فيه عشر من الإبل[1].

فالجواب أن القياس على هذا الفرع لا يستقيم لأمرين:

أولهما: أن هذا الفرع اختُلف في اعتماده، ولم يذكره الشيخان في المحرر والمنهاج.

قال البلقيني: «ولم يتعقب المصنف ولا الرافعي هذا القيد، وله وجه من النظر باعتبار أن جنايته هي السبب في الإيضاح، وعلى هذا يُقيَّد كلام المنهاج والمحرَّر بذلك. ويُحتمل أن يقال: البطُّ والشقُّ من قِبل المجروح فلا يكون مضمونًا على الجاني، ولهذا ترك القيد في المنهاج تبعًا للمحرَّر، **وهذا أرجح**»[2].

وقال السيوطي: «وتوجيهه أن جنايته هي السبب في الإيضاح، لكن أسقطه في المحرر والمنهاج؛ لأن البطَّ والشقَّ مِن فعل المجروح، فلا يكون مضمونًا على الجاني»[3].

واعتمد ابن حجر والرملي ما نُقل عن صاحب الرقم، قال ابن حجر: «ومنازعة البلقيني فيه غير متجهة»[4]، ولم يذكر وجه عدم اتجاهها.

ثانيهما: أن هذا الفرع – مع اختلاف الأصحاب في اعتماده – خارج عن قياس الباب المذكور آنفًا، وقد أشار إلى ذلك البلقيني والسيوطي في كلامهما السابق، والفرع الخارج عن سنن القياس، غيرُه عليه لا ينقاس، ولهذا – والله أعلم – لم نجد مِن الأصحاب مَن يقيس على هذا الفرع، إلا ما يُفهم كلام الأشخر الآتي.

---

(١) العزيز شرح الوجيز (١٠/ ٣٣٦)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٦٤).

(٢) تصحيح المنهاج (١/ ٨٨ مخطوط) وينظر: تحرير الفتاوى (٣/ ٧٥).

(٣) حاشية السيوطي على الروضة (٧/ ١٢٧ مع الروضة ط. دار الكتب العلمية).

(٤) تحفة المحتاج (٨/ ٤٥٩) ونهاية المحتاج (٧/ ٣٢٢).

اعتراض ثانٍ:

إن قيل: ورد في فتاوى المتأخرين أن رجلًا طعنه شخص فأخرج شبكة بطنه، فجيء له بطبيب فقطع الشبكة، ومات الرجل، فأفتى الأشخر بما خلاصته:

أن الطبيب إن قطع الشبكة بلا إذن أو بلا مهارة، وتعمَّد ذلك، مع علمه بأن قطعها يقتل غالبًا، فعليه وعلى الجاني القصاص.

وإن لم يعلم أن قطعها يقتل غالبًا فعليه نصف دية شبه العمد، وإن أخطأ في قطعها فعليه نصف دية الخطإ، وعلى الجاني نصف دية العمد في الحالين.

وإن كان ماهرًا مأذونًا له وقطعها على وفق معرفته فلا ضمان عليه؛ لأن المطعون «موتُه محال على فعل الطاعن، فعليه القصاص فقط؛ لأن الواقع من الطبيب محض معالجة»[1].

فيُفهم من تعليله أن الطبيب إذا لم يكن ضامنًا يُنسب الضمان كلُّه إلى الجاني، وأنه لو وجبت دية كانت كاملة، ويلغى فعل الطبيب من الاعتبار!

والجواب: أن هذا التعليل إن كان كما فُهم فهو خطأ محض، وقد صرَّح الأصحاب أن الشخصين لو جرحا رجلًا فمات، وكان أحدهما لا يتعلق بفعله قصاص ولا دية، فعلى الآخر إما القصاص وإما نصف الدية لا كلُّها. ومِن صور ذلك أن يجرح حربي ومسلم مسلمًا، أو تُقطع يد إنسان في سرقة أو قصاص، ثم يجرحه رجل عدوانًا، فعلى الشريك القصاص كشريك الأب. وكذلك لو جُرح شخص فجرح هو نفسه أيضًا أو داوى جرحه بما يؤدي إلى الموت.

وسمى النووي هذه المسألة «مشاركة العامد الذي لا يَضمن»، وفي شرح الروض: ويُقتصُّ «مِن شريكِ جارحٍ جَرَح بحقٍّ كقطعِ سرقة أو قصاص»؛ وذلك لأن كلًّا من الفعلين وقع عمدًا، وإنما انتفى القود عن أحدهما لمعنى خارج عن الفعل، فلم يقتض

---

(١) بغية المسترشدين (٢/ ٦١٣).

ذلك سقوطَه عن الآخر، سواء أتقدَّم أم تأخر.

وهذا على القول الأظهر، وعلى القول الثاني: لا قصاص على الآخر بل عليه نصف الدية فقط؛ لأن شريكه لا يضمن مطلقًا، فهو أخفُّ حالًا من المخطئ الذي يضمن بالدية، وشريك المخطئ لا قصاص عليه، فهذا أَولى، ولأن هذا يفارق شريك الأب بأن فعل الأب مضمون، بخلافه هنا. ورُدَّ بأن كون فعل الشريك مهدرًا بالكلية لا يقتضي شبهة في فعل الآخر أصلًا، فلا يكون مساويًا لشريك المخطئ، فضلًا عن كونه أَولى منه، والمخطئ حصلت الشبهة في فعله بخلاف العامد غير الضامن[1].

والطبيب الذي لا يضمن داخلٌ في هذه المسألة قطعًا، فوجوب القصاص على الطاعن المذكور ليس لأن الشركة ملغاة، بل لأنها توجب القصاص على الجارحين معًا، فإن امتنعت في أحدهما لمعنى يخصه لم تسقط عن الآخر، أما الدية فتوجب الشركةُ تنصيفها، فإن سقطت عن أحدهما لم يزد ما كان يجب على الآخر، وهذا ظاهر معلوم.

اعتراض ثالث:

إن قيل: ما ذكرتموه من تقديم المباشرة على السبب، إنما يصح حيث لم يكن السبب ملجئًا، أما السبب الملجئ فإنه يلغي حكم المباشرة أو يكون مثلها.

فالجواب أن الأصل تقديم المباشرة على السبب، أما تعليق الحكم بالسبب مع وجود المباشرة فإنما يكون في حالتين:

الأولى: أن يكون السبب ملجئًا. **والثانية**: أن يكون السبب مغرِّرًا.

قال إمام الحرمين: «وقاعدةُ المذهب أن الأسباب في القتل[2] يَسقط أثرها مع المباشرة الصادرةِ عن الاختيار التامِّ من المباشِر، وتقع الإحالة إليها، وتزول آثار

---

(١) ينظر: الروضة (٩/ ١٦٢، ١٦٤، ١٦٥)، وأسنى المطالب (٤/ ١٧)، والتحفة (٨/ ٤٠٨)، والنهاية (٧/ ٢٧٥).

(٢) والقطع والجرح كالقتل، كما لا يخفى.

الأسباب معها، إلا فيما يتعلق بالمأثم[1].

والمكرَه على القتل مباشِرٌ، ولكنَّ اختيارَه ليس بمستقلٍّ؛ من جهة أنه مُلجَأٌ إلى اختياره، والإكراه مشتبِهٌ بالمباشَرة، من حيث إنه يُفضي إلى حصول القتل غالبًا.

والمباشِر مع المُمسِك كامل الاختيار، وليس محمولاً على اختياره[2]، فيَسقط حكم الإمساك لقوَّة المباشرة.

وإذا [قدَّم][3] رجل طعامًا مسمومًا إلى من يَغلب على القلب أنه يأكل منه، فهذا محطوط عن رتبة الإكراه؛ من حيث لا إجبار، ولكنه من جهة إفضائه إلى الهلاك يضاهي الإكراه، والمتناوِلُ مباشِر مختار، وفي مُنزَّلِه مع ما جرى من السبب قولان تقدَّم ذكرهما.

فالمراتب في مطلوبنا ثلاثٌ:

مباشرة تامَّة مع سبب لا يتضمَّن حملَ المباشِر على المباشَرة.

ومباشرة مع سبب يقتضي حمل المباشِر على الاختيار[4].

ومباشرة مع سبب يقتضي حمل المباشِر من طريق الاغترار»[5].

---

(١) وذكر في موضع قبل هذا (١٦/ ١١٥) أن مقتضى الفقه والقياس أن المباشرة تغلب السبب.

(٢) أي: ملجأ إلى اختياره، كما في العبارة السابقة، فمعنى الحمل على الاختيار: الإجبار على إرادة الفعل، «والمُكرَهُ مقصورُ الدواعي والإرادة على فعلِ ما أُكرِه عليه، لا يختار غيره»، كما في كما في الأشباه والنظائر للسبكي (٢/ ١٢).

(٣) في المخطوط كلمة غير واضحة، وقدَّر المحقق أن تكون: باع، والصواب تقدير: قدَّم؛ لأنه المعروف في تصوير المسألة، ولقول الإمام فيما بعد: «فإن كان كذلك فهو بمثابة تقديم الطعام المسموم إلى الضيف، وقد مضى القول فيه مفصَّلًا».

(٤) تقدم في كلام الإمام ذكر الحمل على الاختيار، وذكرنا معناه، وغيَّر المحقق هذه العبارة إلى: حمل المباشر حمل إجبار.

(٥) نهاية المطلب في دراية المذهب (١٦/ ١٢٦-١٢٧). وأمثلة هذه المراتب مذكورة في كلامه السابق، فمثال الأولى المباشرة مع الإمساك، ومثال الثانية المباشرة مع الإكراه، ومثال الثالثة المباشرة مع تقديم الطعام المسموم.

وهذا التحرير النفيس المحتوي على التأصيل والتمثيل، لخَّصه الإمام عزُّ الدين بن عبد السلام، وسمَّاه قاعدة، فقال: «قاعدة: للمتسبِّب مع المباشِرِ أحوالٌ:

إحداهنَّ: أن يُلْجِئَه إلى المباشَرة كالمكرِه والشاهِدِ، فعلى المتسبِّب القودُ والضمانُ.

الثانية: ألَّا يَحمِله على المباشرة كالمُمسِك مع القاتل، فلا قود على المتسبِّب ولا ضمان.

الثالثة: أن يَحمِله على المباشرة بالتغرير، كما لو ضيَّفه بطعامٍ مسمومٍ، أو غطَّى بئرًا في داره ودعا إليها مَن يغلبُ على الظنِّ أنه لا يجدُ مَحيصًا عنها، ففي القود قولان»[1].

قال النووي: «أظهرهما: لا قصاص»[2].

ومِن صور الإلجاء: مسألة رجوع شهود القتل، وصورتها أن يشهد شهودٌ بالقتل أو الردَّة أو نحوهما على شخص، فيقتلَه القاضي بنفسه أو بالجلَّاد، ثم يرجعَا عن الشهادة، فإن قالا: تَعمَّدنا الكذب، وعلمنا أنه يُقتل بشهادتنا، وجب عليهم القصاص.

قال إمام الحرمين: «فالإلجاء والإكراه إذا تحقق يوجب القصاص على المكرِه، ويلتحق به شهادة شهود الزور على القتل، والسبب فيه أن الشهادة تحصِّل قتل المشهود عليه لا محالةَ، وهو أبلغ من الإكراه؛ فإن المكرَه قد يتحرَّج ويُؤثِر هلاك نفسه، وقد ينعطف على المكرِه بأيِّ وجه، وليس للقاضي محيص عن الحكم بشهادة العدول، فقد جرى الإكراه والشهادة على عمد مجرى واحدًا»[3].

قال: «وعقدُ الباب أنهم بمثابة المباشرين للقتل، وكلُّ ما لو باشره وحصل التلفُ به وجب عليه القود، فإذا وقع التلف بموجَبِ شهادته وجب عليه القود»[4].

---

(١) الغاية في اختصار النهاية (٦/ ٢٨٣).

(٢) روضة الطالبين (٩/ ١٣٠).

(٣) نهاية المطلب (١٦/ ١٢٢-١٢٣).

(٤) نهاية المطلب (١٩/ ٥٨). وينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٠/ ٤٨٦).

وقال الماوردي: «وإذا انضمَّ إلى السبب إلجاءٌ تَعلَّق الحكم بالسبب الملجئ وسقط حكم الفاعل، كالشاهدين على رجل بالقتل، إذا اقتَصَّ منه الحاكم بشهادتهما ثم رجعَا، تَعلَّق الضمان عليهما دون الحاكم؛ لأنهما ألجآه بالشهادة، فسقط حكمُ المباشرة»[1].

ومِن صُور التغرير: مسألة حفر البئر، فإنه إذا كان عدوانًا يجب به ضمان المتردي في البئر، فتجب ديته على عاقلة الحافر.

وقد استغرب إمام الحرمين أنه لا يُنظر إلى أن المتردِّي هو الذي مشى إلى البئر باختياره، وأن تخطِّيه هو سبب هلاكه، قال: «وهذا يكاد يَخرِمُ قاعدة السبب والمباشرة؛ فإنَّا مهَّدنا في الأصول المتقدِّمة أن المباشرة مقدَّمة على السبب، إذا لم يكن السبب [ملجئًا][2] أو في معنى الملجئ، ولا مَحمل لهذا في الأقيسة الجزئية إلا تغليظ الأمر على المعتدين، وزجرهم عن أسباب العدوان»[3].

ومن صور التغرير: مسألة الهارب من شاهر السلاح، إذا سقط في هوَّة أو حفرة من غير قصد منه لذلك، قال إمام الحرمين: «فنجعل اتباع الطالب بمثابة احتفار البئر، وهذا يؤكد كون التغرير سببًا في إيجاب الضمان، وقد أجرينا ذلك في مسألة تقديم الغاصب الطعامَ إلى إنسان»[4].

والتغرير قد يُعبَّر عنه بالإلجاء أيضًا؛ لأنه متضمِّن لشوب منه بحكم العادة ونحوها، وقد وصفه إمام الحرمين في كلامه السابق بأنه «في معنى الملجئ».

قال إمام الحرمين: «والتغرير في تقديم الطعام المسموم هل يكون بمثابة الإكراه في إيجاب القصاص على الغارِّ؟ فيه قولان. وينتحى بهذا ما لو حفر بئرًا في مَضيق وغطاها، واستدعى حضور إنسان في تلك الجهة، ويغلب على الظن أنه يأتي تلك البئر، ثم لا يجد

---

(١) الحاوي الكبير (٧/ ٢٠٨). وينظر منه: (١٢/ ٣١٩).

(٢) قدَّر المحقق هذه اللفظة: غالبًا، ولعلها كما قدَّرتُها.

(٣) نهاية المطلب (١٦/ ٥٧٤).

(٤) نهاية المطلب (١٦/ ٤٤٩).

محيصًا عن التردي. فهذا من قبيل التغرير.

وإن كان قد احتفر البئر في ملك نفسه، ودعا من دعا؛ فإن الاعتماد في ذلك على التغرير، والتغرير يتحقق وإن وقع الحفر في ملكه. فلا مزيد في الأسباب المفضية إلى الهلاك، على ما ذكرناه، والله المستعان»[1].

والحاصل أن السبب مع المباشرة لا يتعلق به الضمان إلا مع الإلجاء أو مع التغرير، ولهذا يقال في منع الضمان من صاحب السبب: «لأنه لم يوجد منه تغريرٌ، ولا حملٌ»[2].

والإلجاء يوجب القود، أما التغرير فالواجب فيه دية شبه العمد على الأصحِّ، قال ابن الملقِّن: «فلا قصاص؛ لأنه فَعَل ما يُهلِك باختياره من غير إلجاء. وفي قول: قصاصٌ؛ لتغريره، فأشبه الإكراهَ. وفي قول: لا شيء؛ تغليبًا للمباشَرة»[3].

وقال الإمام النووي: «ثم السبب ثلاثة أضرُب:

الأول: ما يولِّد المباشرة توليدًا حسِّيًّا، وهو الإكراه.

الضرب الثاني: ما يولِّدها شرعًا، وهو الشهادة.

الضرب الثالث: ما يولِّدها توليدًا عرفيًّا، كتقديم الطعام المسموم»[4].

ثم قال: «أما إذا اجتمع السبب والمباشرة فهو ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يَغلِب السببُ المباشرة[5]، بأن أخرجها عن كونها عدوانًا مع توليده لها، مثل أن شهدوا عليه بما يوجب الحدَّ أو القصاص.

---

(١) نهاية المطلب (١٦/ ١٢٣).

(٢) روضة الطالبين (٩/ ١٣١).

(٣) عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٤/ ١٥٠٤). وينظر: العزيز شرح الوجيز (١٠/ ١٣١، ٤٢٢). وفي نهاية المحتاج (٧/ ٢٥٥): « (وفي قول: لا شيء)؛ تغليبًا للمباشرة، ورُدَّ بأن محلَّ تغليبها حيث اضمحلَّ السبب معها، كالممسِك مع القاتل، ولا كذلك هنا»

(٤) روضة الطالبين (٩/ ١٢٨-١٢٩) باختصار. وينظر: الوسيط للغزالي (٦/ ٢٥٩).

(٥) زاد ابن المقرئ في الروض: «ويُسقِط الإثم»، كما في أسنى المطالب (٤/ ٦).

الضرب الثاني: أن يَصِير السببُ مغلوبًا، بأن رماه من شاهق، فتلقَّاه رجل بسيف، فقَدَّه نصفين.

الضرب الثالث: أن يَعتدل السببُ والمباشرة، كالإكراه»[1].

وضابط الإلجاء: ألا يكون للمباشِر اختيار، بحيث لا يستطيع الكفَّ عن فعل المباشرة إما حسًّا أو شرعًا.

ولهذا قال الماوردي في تقرير أن الهارب المكلَّف البصير غيرُ مُلجَأ: «إنه وإن ألجأه بالطلب إلى الهرب فلم يلجئه إلى الوقوع؛ لأنه لو أدركه جاز أن يجيء عليه، وجاز أن يكفَّ عنه، فصار ملقي نفسِه هو قاتلها دون طالبه؛ لأنه قد عجَّل إتلافَ نفسِه بدلًا مما يجوز ألا يَتلف به، فصار كالمجروح إذا ذبح نفسه»[2].

فجَعل احتمال النجاة من سيف الطالب - وإن كان مرجوحًا - مانعًا من الحكم بالإلجاء، وحكم بأن الهارب بإلقائه نفسَه قاتلٌ لها، وإن كان الإلقاء في ظنِّ الهارب أرجح وأقرب للسلامة.

ويشترط فيما يكون إلجاءً شرعًا لا حسًّا: عدم علم المباشر بحقيقة السبب، فلو اعترف القاضي بعلمه بكذب الشهود فالقصاص عليه دونهم[3].

وضابط التغرير: أن يحصل من فاعل السبب ما يشبه إلجاء المباشر إلى الوقوع في الغرر، وأن يكون متعدِّيًا بفعل السبب، وألا يعلم المباشر بالسبب.

فإن لم يحصل منه ما يشبه الإلجاء أو لم يكن متعدِّيًا، لم تصحَّ إحالة الحكم على السبب، فلو ألقى الهارب المكلَّف نفسه في هوَّة أو نار فلا ضمان. ولو دخل الشخص إلى دار غيره بغير دعوته فسقط في بئر ومات فلا ضمان. ولو حفر بئرًا في طريق واسع

---

(١) روضة الطالبين (٩/ ١٣٣، ١٣٥) باختصار. وفي البيان (٤/ ٢٤٨) أن ابن الصباغ قال: «الضمان لا ينقسم على المباشرة والسببِ غير الملجئ».

(٢) الحاوي الكبير (١٢/ ٣١٩).

(٣) مغني المحتاج (٥/ ٢١٧).

لمصلحة عامَّة فسقط فيها إنسان فلا ضمان[1].

ولو علم المباشِر بوجود السبب فلا تغرير ولا ضمان، كأن علم الداخل بوجود البئر في الدهليز، أو علم الضيف بوجود السمِّ في الطعام، أو علم الهارب بالنار أمامه، ونحو ذلك. قال الرافعي: «ولو ناوله الطعامَ المسموم، وقال: كُلْه، أو قدَّمه إليه وأضافه به، فأكله ومات: فإن بيَّن له حال الطعام فلا شيء على المُناوِل والمُقدِّم، والآكلُ هو الذي أهلك نفسَه»[2].

إذا تقرَّر هذا ورجعنا إلى مسألة جائفة الطبيب، فالظاهر أنه ليس فيها إكراه حسيٌّ ولا إكراه شرعيٌّ ولا تغرير.

أما عدم الإكراه الحسيِّ فواضح؛ إذ لا يوجد من يكرِه المجنيَّ عليه أو طبيبه على المعالجة المستلزمة للإجافة.

وأما عدم الإكراه الشرعي فلأنه لا يجب شرعًا أن يتعالج المجني عليه بما فيه إجافة، ولا يجب على الطبيب معالجته بذلك، بل إن التداوي لا يكون واجبًا، وكذلك المداواة.

قال الإمام النووي: «ويُستحبُّ التداوي، وإن تَرَك التداوي توكُّلًا فهو فضيلة»[3].

والمراد أن من قوي توكُّله فالتركُ له أَولى، ومن ضَعُفت نفسه وقلَّ صبره فالمداواة له أفضل[4]. قال الشربيني: «فإن قيل: إنه ﷺ فَعَله وهو رأس المتوكِّلين. أُجيب بأنه فَعَله لبيان الجواز. فإن قيل: هلَّا وجب كأكل الميتة للمضطر وإساغة اللقمة بالخمر؟ أُجيب بأنَّا لا نقطع بإفادته بخلافهما»[5].

---

(١) ينظر: مغني المحتاج (٥/ ٣٣٧، ٣٤٠، ٣٤١).

(٢) العزيز شرح الوجيز (١٠/ ١٣١) باختصار.

(٣) المجموع (٥/ ١٠٦) باختصار.

(٤) قال القليوبي (١/ ٤٠٣): «بل يكره تركُه، وقال الإسنوي: يحرم تركه في نحو جرح يُظَنُّ فيه التلف كالفصد».

(٥) مغني المحتاج (٢/ ٤٥). وينظر: أسنى المطالب (١/ ٢٩٥).

ونقل القاضي عياض الإجماع على عدم وجوب التداوي، لكن حكى المتولِّي وجهًا بأنه إذا كان به جرح يُخاف منه التلف وجب عليه التداوي[1].

وأما عدم التغرير فإن من يباشر الإجافة الثانية من الطبيب أو المجني عليه، عالمٌ بحصول السبب، وهو الجائفة الأولى، وعالمٌ بخطر فعلِه، وهو الجائفة الثانية، ثم إنه يُقدِم على ذلك عالمًا بحقيقة الحال غيرَ جاهل بشيء، فلا يمكن أن يقال: إنه وقع في غرر.

فائدة من كتب الحنابلة:

وفي كتب الحنابلة ذكر حكم الطبيب في الحادثة المسؤول عنها، ولم يتعرضوا لحكم ضمان الجاني أرش فعل الطبيب، وهو موضع السؤال.

قال ابن قدامة: «وإن أجافه رجل فوسَّعها آخر فعلى كلِّ واحد منهما أرش جائفة؛ لأن فعل كلِّ واحد منهما لو انفرد كان جائفة، فلا يسقط حكمه بانضمامه إلى فعل غيره؛ لأن فعل الإنسان لا ينبني على فعل غيره، وإن وسَّعها الطبيب بإذنه أو إذن وليه لمصلحته فلا شيء عليه»[2].

وقال البُهوتي: «وإن وسَّع طبيبٌ جائفة بإذنِ مجنيٍّ عليه مكلَّفٍ أو إذنِ وليِّ غيرِه لمصلحةٍ فلا شيء عليه»[3]. وقال نحو ذلك في موضع آخر، وعبارته: «فلا شيء عليه، لعدم تعدِّيه»[4].

وكون الطبيب لا ضمان عليه في ذلك لا يحتاج إلى بحث، لكن ذكرهم قاعدة «أن فعل الإنسان لا ينبني على فعل غيره»، يدل على ذهابهم إلى ما قرَّرناه في المذهب.

---

(١) ينظر: النجم الوهاج (٣/ ٩٥)، وبداية المحتاج (١/ ٤٦٥).

(٢) المغني لابن قدامة (٨/ ٤٧٥).

(٣) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٣٢٢).

(٤) كشاف القناع للبهوتي (٦/ ٥٥).

هذا نهاية القول، والله أعلم.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

وكتبه: حسن معلم داود في مقديشو ٨/ ١١/ ١٤٤١

ثم زدت عليه في مجالس

آخرها مساء الجمعة ٢٥ شعبان ١٤٤٤

في دار الحديث والسنة بمقديشو